

Resumo Estruturado: Organização Político-Administrativa

1. Teoria Geral do Estado e da Federação Brasileira

- **Forma de Estado:** O Brasil adota a forma de Estado **Federal** (Federação), caracterizada pela descentralização do poder político em múltiplas ordens jurídicas autônomas.
 - **Soberania vs. Autonomia:** Apenas a **República Federativa do Brasil** possui **soberania**. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são entes federativos dotados apenas de **autonomia política**.
 - **Indissolubilidade do Vínculo:** A federação brasileira é formada por uma união indissolúvel, sendo **vedado o direito de secessão**. A intervenção constitucional atua como mecanismo de estabilização do pacto federativo.
 - **Grau da Federação:** A doutrina dominante reconhece a federação brasileira como de **3º grau** (União, Estados/DF e Municípios).
 - **Territórios Federais:** **Não são entes federativos** e não possuem autonomia política. Integram a União na qualidade de autarquias territoriais.
 - **Pilares da Autonomia Política:** A autonomia manifesta-se por meio de 4 capacidades fundamentais:
 - **Auto-organização:** Capacidade de elaborar suas próprias Constituições (Estados) ou Leis Orgânicas (DF e Municípios).
 - **Autolegislação:** Poder de editar suas próprias leis no âmbito de suas competências.
 - **Autogoverno:** Capacidade de eleger seus próprios representantes sem ingerência externa.
 - **Autoadministração:** Exercício de suas atribuições administrativas, tributárias e de prestação de serviços públicos.
-

2. Formação e Alteração Territorial dos Entes

- **Estados-Membros (art. 18, § 3º, CF/88):** Podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se (para se anexarem a outros ou formarem novos Estados/Territórios). Exigem-se três requisitos cumulativos:
 1. **Plebiscito:** Consulta prévia à *população diretamente interessada* (o STF definiu que engloba toda a população dos Estados afetados, não apenas a área desmembrada).

2. **Oitiva das Assembleias Legislativas:** Manifestação dos parlamentos estaduais envolvidos (caráter meramente opinativo).
 3. **Lei Complementar do Congresso Nacional:** Aprovação por ato discricionário do Congresso.
 - **Municípios (art. 18, § 4º, CF/88):** A criação, incorporação, fusão e desmembramento exigem:
 1. **Lei Complementar Federal:** Fixação genérica do período permitido (ex.: LC nº 230/2026 para desmembramento específico).
 2. **Lei Ordinária Federal:** Definição dos requisitos dos Estudos de Viabilidade Municipal (EVM).
 3. **Estudos de Viabilidade Municipal (EVM):** Elaboração, apresentação e ampla divulgação prévia.
 4. **Plebiscito:** Consulta à população dos municípios envolvidos (condição de procedibilidade).
 5. **Lei Ordinária Estadual:** Edição pela Assembleia Legislativa criando ou alterando o município.
-

3. Particularidades dos Entes Federativos

- **União:** Ente autônomo de direito público interno que representa a República Federativa do Brasil nas relações internacionais.
 - **Estados-Membros:**
 - **Competência Remanescente/Residual:** Competem aos Estados as matérias não vedadas nem atribuídas expressamente à União ou aos Municípios.
 - **Gás Canalizado:** Compete aos Estados explorar, diretamente ou por concessão, os serviços locais de gás canalizado (sendo vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação).
 - **Agrupamentos Urbanos:** Podem instituir, mediante **lei complementar estadual**, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por municípios limítrofes.
 - **Distrito Federal (art. 32, CF/88):**
 - **Vedação Absoluta:** É expressamente vedada sua divisão em Municípios.
 - **Lei Orgânica:** Rege-se por Lei Orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa.
 - **Acúmulo de Competências:** Acumula as competências legislativas e administrativas reservadas aos Estados e aos Municípios.
 - **Municípios (arts. 29 e 30, CF/88):**
 - **Lei Orgânica:** Aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias.
 - **Competência Expressa:** Possuem competência para assuntos de **interesse local** (exclusiva) e para **suplementar** a legislação federal e estadual no que couber.
-

4. Vedações Federativas (art. 19, CF/88)

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1. **Estabelecer cultos religiosos ou igrejas**, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles/seus representantes relações de dependência ou aliança (ressalvada a colaboração de interesse público na forma da lei).
 2. **Recusar fé aos documentos públicos.**
 3. **Criar distinções entre brasileiros ou preferências** entre si.
-

5. Bens Públicos (arts. 20 e 26, CF/88)

- **Bens da União (art. 20):** Incluem recursos minerais do subsolo, potenciais de energia hidráulica (mesmo em rios estaduais), terrenos de marinha, terras devolutas indispensáveis à defesa/fronteiras, entre outros. É assegurada aos entes a participação ou compensação financeira na exploração desses recursos.
 - **Bens dos Estados (art. 26):** Incluem as águas superficiais ou subterrâneas (fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas as decorrentes de obras da União) e ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.
-

6. Repartição de Competências

- **Competências Administrativas / Materiais:**
 - **Exclusiva da União (art. 21):** Atribuições indelegáveis afetas à atuação direta e prestação de serviços públicos de âmbito nacional.
 - **Comum de todos os Entes (art. 23):** Atuação administrativa paralela, cumulativa e solidária (ex.: proteção ao meio ambiente, saúde, educação). Lei complementar federal fixa normas de cooperação.
- **Competências Legislativas:**
 - **Privativa da União (art. 22):** Legislar sobre temas específicos (ex.: direito civil, penal, trabalho, trânsito, minerais). **Pode ser delegada aos Estados** (e não a todos os entes) sobre questões específicas mediante **lei complementar**.
 - **Concorrente (art. 24):** Restrita à **União, Estados e Distrito Federal** (Municípios **não** integram o rol do art. 24).
 - **Repartição Vertical:** A União estabelece **normas gerais**; os Estados/DF exercem competência **suplementar**.
 - **Inexistência de Lei Federal:** Os Estados exercem competência legislativa **plena**.
 - **Superveniência de Lei Federal:** A superveniência de norma geral federal **suspende a eficácia** da lei estadual no que lhe for contrário.
 - **Exclusiva do Município (art. 30, I):** Legislar sobre assuntos de interesse local.

- **Suplementar do Município (art. 30, II):** Suplementar a legislação federal e estadual no que couber (inclusive em matérias de competência concorrente).
-

7. Intervenção Constitucional (arts. 34 e 35, CF/88)

Mecanismo excepcional e temporário de supressão da autonomia política para preservar o pacto federativo. As hipóteses são **taxativas**.

- **Intervenção Federal (art. 34):**
 - Decretada pela **União** nos **Estados** ou no **Distrito Federal**, ou em Municípios situados em Territórios Federais.
 - O decreto do Presidente da República especifica amplitude, prazo e condições, devendo ser submetido à apreciação do Congresso Nacional em **24 horas**.
 - **Intervenção Estadual (art. 35):**
 - Decretada pelos **Estados** em seus **Municípios**.
 - **A União NÃO pode intervir diretamente em Municípios situados em Estados.**
 - **Hipóteses de Intervenção Estadual em Municípios (art. 35):**
 1. Não pagamento da dívida fundada por 2 anos consecutivos (sem motivo de força maior).
 2. Não prestação das contas devidas.
 3. Não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do **ensino** e nas ações/serviços públicos de **saúde**.
 4. Provimento pelo Tribunal de Justiça de representação para assegurar princípios da Constituição Estadual ou prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial.
-

💡 Quer testar a fixação desse conteúdo resolvendo algumas questões comentadas da banca ou prefere aprofundar algum ponto específico desta aula?